

有目的的证据，造成财产损失作为非法占有目的的实质内核，存在高度风险过渡至现实化的过程。如行为人获取出借人的资金后将资金用于其他正常经营性活动的，不应一律认为财产损失已经陷入高度风险之中。这是因为，将资金用于其他正常性活动有风险大小之分。换言之，如果该经营性活动的实际风险与被害人投资时所预想的风险相当甚至更小，则不宜评价为足以使被害人的财产损失陷入高度风险之中，应否定非法占有目的的存在。反之，如果实际风险远大于被害人投资时所预想的风险，则表明财产损失已经陷入高度风险之中。此种情形下，应结合履约能力和履约行为来综合认定是否具有非法占有目的。本案中，石某某向被害人虚构可以帮被害人拿到工程项目，使被害人基于错误认识投入资金、与被告人石某某签订了《收条》《借条》等，而石某某实际并未真实地拿到工程项目，即可以认定被害人的财产损失已经陷入高度风险之中，即有非法占有目的的存在。

（二）避免非法占有目的推定的不当限缩

需要明确的是，对于推定基础事实的理解与认定不应超出诈骗罪的构成要件，倘若现有证据足以印证行为人并未将资金用于或计划用于形成自身归还能力的用途，那么实际上已经对他人的财产权益造成严重侵害，同样，在无法查清资金是否为行为人实际占有或获益的情形下，站在实际财产权益人的角度已能够认定其针对财务占有、支配的地位被行为人的行为所排除，在符合其他推定规则的情况下，不应以未能查明资金去向来认定无法排除合理怀疑，才能有效避免在认定诈骗罪构成要件中对于非法占有目的的认定的不当限缩。

编写人：广西壮族自治区柳州市城中区人民法院 莫佳璐 蓝子翔

多环节型诈骗既遂时间节点的认定

——李某某等诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区柳州市中级人民法院(2023)桂02刑终149号刑事裁定书

2. 案由：诈骗罪

【基本案情】

2022年6月，被告人李某某与杨某、李某(均在逃)等人商议通过购买运输公司，向石油公司、石化公司办理车队加油卡，以公司名义虚构可以以优惠价格代充值油卡的方式骗取被害人的钱款，所得赃款通过转入被告人一方控制的加油卡后套现。李某某指示被告人吕某购买运输公司、找人担任公司法定代表人及业务经理。吕某通过他人购买两个运输公司并更名为A运输公司、B运输公司，租赁某大道某广场×栋×号作为办公地点，找到被告人韦某某担任上述两家公司法定代表人、被告人江某某担任上述两家公司业务经理。被告人吕某主要负责向被告人韦某某、江某某传达被告人李某某的指令，被告人韦某某、江某某主要负责办理加油卡，通过网络平台对外发布优惠代充值信息，并与被害人沟通，通过初期及时为客户充值骗取被害人的信任。

2022年7月29日，被告人韦某某、江某某按照被告人李某某、吕某的要求，虚构公司需要大额充值，诱骗李某1、倪某、贾某、钟某等11人陆续向运输公司对公账户转款共计人民币288.17万元，其中李某1、倪某、贾某、钟某转入195.38万元。尔后，韦某某从公司账户转账158.7万元进入石油公司账

户，转账132万元进入石化公司账户，江某某、吕某立即按照李某某的指示将石油公司账户中的157万元分配到非被害人控制的石油公司副卡中。当李某1等11人发现充值未到账后即到上述公司办公地点找到韦某某、江某某，通过圈存主卡资金、挂失副卡等方式追回部分款项。李某1、倪某、贾某、钟某向公安机关报案，另有7人未报案。经核对，报案的四名被害人立案前共追回金额117.92416万元，立案后追回金额10.805946万元，即四被害人被诈骗金额共计 $195.38-117.92416=77.45584$ 万元，损失金额共计66.649894万元。

【案件焦点】

在存在多环节的诈骗犯罪案件中，犯罪既遂的时间节点如何认定。

【法院裁判要旨】

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院经审理认为：被告人李某某、吕某、韦某某、江某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，但指控的数额有误，依法予以纠正。四被告人因意志以外的原因，部分犯罪金额未得逞，该部分系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，李某某与他人合伙共谋实施诈骗、完善诈骗流程、接收诈骗前期资金、传达或发布指令给吕某等被告人，系主犯；被告人吕某、韦某某、江某某按照李某某的指示具体实施犯罪，系从犯。被告人韦某某系累犯；被告人吕某、江某某均具有自首、认罪认罚的从轻情节，具有犯罪前科的酌情从重处罚情节。

广西壮族自治区柳州市城中区人民法院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款及第四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十七条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第六条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条等法律规定，作出如下判决：

一、被告人李某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年五个月，并处罚金人民

币10万元；

二、被告人韦某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年二个月，并处罚金人民币9万元；

三、被告人吕某犯诈骗罪，判处有期徒刑八年四个月，并处罚金人民币7万元；

四、被告人江某某犯诈骗罪，判处有期徒刑七年三个月，并处罚金人民币5万元；

五、责令被告人李某某、韦某某、吕某、江某某退赔各被害人损失。

一审宣判后，广西壮族自治区柳州市城中区人民法院提出抗诉，李某某提出上诉。

广西壮族自治区柳州市中级人民法院经审理认为：原判认定犯罪数额有误，依法予以纠正，采纳检察机关所提抗诉意见。本案不存在诈骗未遂金额，原判认定未遂金额132万元，属于法律适用错误，依法予以纠正。虽然原判认定犯罪数额有误，但所判处刑罚与二审认定的犯罪数额等事实、情节仍相适应。其余同意一审法院裁判意见，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案的争议焦点是在存在多环节的诈骗犯罪案件中，犯罪既遂的时间节点如何认定，这不仅是行为人刑事责任承担的问题，还可能涉及行为人犯罪数额等实体事实的认定。

学理上，关于诈骗犯罪的既遂标准学说纷呈，主要有“失控说”“控制说”“失控加控制说”“占有说”等，反映到司法实践中，诈骗既遂标准的认识不同，可能直接影响行为定性，如电信网络诈骗犯罪共犯或掩饰、隐瞒犯罪所得罪等区分。在普通诈骗犯罪案件中，则可能影响犯罪数额等实体事实的认定，或者因犯罪形态评价不同而影响刑事责任的认定。

笔者认为，诈骗罪既遂的判断，需要同时考虑行为人或第三人取得财产和被害人遭受财产损失两个要素。取得财产是从事实角度理解诈骗既遂，为认定

